

1501185-42.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... na investigação, tendo feito o B.O. de furto e, depois, indicado onde estava localizada a bicicleta, o que descobriu por meios próprios. A vítima reconheceu prontamente a bicicleta. Sobre o furto, o depoente não se recorda dos detalhes informados na ocorrência, mas acredita que funcionários da SABESP estavam trabalhando no local e acabaram esquecendo o portão aberto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501185-42.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501185-42.2019.8.26.0322 - 2019/001037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Marcelino

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

PEDRO MARCELINO, qualificado nos Autos, foi denunciado por infração ao artigo 180, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal.

Consta da Denúncia que, em 28 de maio de 2019, no período da manhã, na Rua Diabase, 116, Bairro do Rebouças, nesta Cidade e Comarca de Lins, o acusado manteve em depósito e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime.

Segundo restou apurado - segue a denúncia -, no dia 1.º de abril de 2019, por volta das 17h, a vítima Marlene Aparecida Ferreira dos Santos teve sua bicicleta de cor lilás, da marca Caloi, subtraída de sua residência, na Rua Avaí, 242, Bairro do Rebouças, nesta Cidade e Comarca. Tal ocorrência ficou registrada no B.O. 2193/2019, da CPJ-Lins/SP.

Posteriormente, o namorado de Marlene compareceu à residência do acusado, no

endereço acima descrito, onde ele comercializa objetos usados, para o fim de verificar uma bicicleta com as mesmas características da bicicleta de Marlene que lhe tinha sido oferecida pelo próprio acusado, pelo valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na chamada "feira do rolo".

Ao analisar o veículo, o rapaz percebeu que se tratava da mesma bicicleta que havia sido subtraída.

Tendo relatado esses fatos à vítima, esta acionou os Policiais Civis, que diligenciaram na residência de Pedro, onde apreenderam a bicicleta da vítima, que estava em poder do acusado.

Quando indagado pelos Policiais sobre a bicicleta, Pedro, inicialmente, negou que estivesse na posse do bem. Em seguida, ele alegou ter comprado o veículo de um desconhecido e, depois, disse que o adquiriu na "feira do rolo", pelo valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).

Ainda é da denúncia que as contradições a respeito da origem do bem, o baixo valor pelo qual Pedro teria adquirido a bicicleta (R\$ 80,00) e o fato de não ter sido apresentado qualquer documento referente à compra, tornariam evidente o conhecimento do acusado quanto à proveniência ilícita de tal bicicleta.

O acusado foi preso em flagrante, sendo arbitrada fiança no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) pela Autoridade Policial. Honrado o valor, Pedro foi posto em liberdade (fls. 10/11).

A Denúncia foi ofertada em 06/06/2019 (fls. 53/54) e recebida em decisão assinada em 11/06/2019 (fls. 57/58).

O acusado foi citado/intimado a fls. 76/78, apresentando Resposta à Acusação a fls. 87/92, através de Defensora Dativa.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fl. 102/103).

Aberta a Audiência, foram inquiridas as duas testemunhas comuns presentes. Na sequência, havendo insistência das partes na oitiva da vítima, ausente, foi designada Audiência em continuação e determinada a condução coercitiva de Marlene (fls. 137/140).

Na Audiência em continuação, foi inquirida a vítima e realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase probatória e dado início aos debates orais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da Ação Penal, considerando comprovadas a materialidade e autoria delitivas, destacando a existência de maus antecedentes e reincidência criminal, bem como a possibilidade de compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. A Defesa, por sua vez, requereu prazo para a apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido (fls. 143/147).

Manifestando-se a fls. 148/151, a Defesa requereu que o delito fosse desclassificado para a forma culposa, alegando ser a conduta que melhor se amolda à realidade dos fatos. Ainda, requereu o reconhecimento da atenuante de confissão e a idade avançada do acusado para o cálculo da dosimetria da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/14, incluindo os Boletins de Ocorrência de fls. 10/11 (receptação) e 12/13 (furto); do Auto de Exibição e Apreensão de fl. 23; do Auto de Entrega de fl. 24; do Auto de Reconhecimento de fl. 25; bem como da prova oral colhida.

E desta última, que passo a expor, também decorre a autoria.

Ouvida na fase policial, a vítima Marlene Aparecida Ferreira dos Santos disse que seu namorado foi à “feirinha” que acontece aos domingos para procurar as bicicletas furtadas dentre as coisas usadas à venda e, lá, encontrou o Sr. Pedro, que lhe ofereceu uma bicicleta que estava em sua casa. Após, o namorado da declarante foi até o local e confirmou tratar-se da bicicleta que havia lhe dado de presente. Ele não chamou a Polícia, só foi embora e lhe contou os fatos. A declarante enviou mensagem ao “disque denúncia”, explicou o ocorrido e foi orientada a aguardar entrarem em contato (fl. 08).

Em Juízo, a vítima Marlene Aparecida Ferreira dos Santos declarou que, no dia do furto, saiu de casa e, como tinha funcionários da SABESP lá para arrumar um cano, deixou o portão aberto. Só que eles foram embora e também deixaram aberto. Quando a declarante retornou, as duas bicicletas já não estavam mais. Uma delas foi recuperada, depois. O rapaz conhecido da declarante foi até a casa do Sr. Pedro, que vende coisas usadas, tendo visto a bicicleta em tal local. Inclusive, foi Antônio que deu a bicicleta para a declarante. Ele contou para a declarante e, como tinha um conhecido “na Justiça”, não sabe dizer se era Delegado ou algo assim, conseguiu reaver a bicicleta. A declarante reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade, sendo aquela que foi furtada. Conhecia o acusado por ele vender “as coisas” lá no bairro. O acusado disse que comprou a bicicleta “dos meninos” e, até então, não sabia que era furtada.

Na Delegacia de Polícia, os Policiais Civis Wisley Moraes Gonçalves Silva e Mozart Nivaldo Mendes Lanza receberam informações de que uma bicicleta objeto de furto (RDO 2193/2019) estaria em uma residência localizada na Rua Diabase, 116, Lins, onde o morador comercializa objetos usados há muitos anos. A vítima teria ido ao local, visto e reconhecido o objeto à venda pelo valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). Os depoentes fizeram contato com Marlene e, na companhia dela, se dirigiram à casa de Pedro, que, a princípio, negou estar em posse de tal bicicleta, porém, posteriormente, acabou a entregando, tendo a vítima reconhecido o bem prontamente. Questionado a respeito da origem da bicicleta, Pedro, primeiramente, informou que havia comprado de um desconhecido, mas, depois, alegou que teria a adquirido na “feira do rolo” pelo valor de R\$ 80,00 (oitenta reais), sendo que o vendedor a entregou em sua residência. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao indiciado, que foi conduzido ao plantão policial (fls. 03 e 04).

Em Juízo, testemunha arrolada em comum, o Policial Civil Wisley Moraes Gonçalves Silva disse que participou da ocorrência, tendo recebido a informação da vítima acerca da localização da bicicleta, bem como de que o possuidor a estava vendendo. Foram até o local e a vítima identificou que o bem realmente era de sua propriedade, tendo sido realizada a prisão em flagrante do acusado. O B.O. versando sobre furto informava que duas bicicletas haviam sido furtadas do quintal da vítima, uma lilás e uma azul. A vítima que informou ter localizado a bicicleta no estabelecimento comercial de Pedro, local onde se vendem coisas usadas, tendo a reconhecido, sem sombra de dúvidas, como sendo a bicicleta que havia sido furtada de sua casa. Primeiramente, o acusado negou que a bicicleta estivesse em sua posse, mas, ao insistirem, ele acabou por entregá-la, informando que havia comprado de um desconhecido. Depois, ele acrescentou que tinha comprado na “feira do rolo”. O depoente não sabe informar se já existiram outros problemas de receptação envolvendo a loja do acusado. A vítima já havia reconhecido o bem antes e, ao chegarem juntos no local, reconheceu novamente. O acusado não apresentou documento de compra e venda ou informou o nome de quem havia vendido a bicicleta para ele. No

estabelecimento comercial, o acusado disse que tinha comprado na “feira do rolo”, mas, na Delegacia, preferiu se manter em silêncio e falar somente em Juízo. A outra bicicleta não foi encontrada. A bicicleta não estava exposta, estava nos fundos da casa do acusado. A loja é a parte da frente da residência. Quando ele falou que, realmente, estava com a bicicleta, ele a trouxe dos fundos. Antes de irem ao local, a vítima havia os contatado. Mas não se recorda se foi informado sobre a localização exata da bicicleta, se estava na loja ou nos fundos, se recordando apenas que foi falado que se encontrava no local.

Em Juízo, o Policial Civil Mozart Nivaldo Mendes Lanza, ouvido como testemunha comum, informou que participou das investigações e da prisão em flagrante do acusado. A vítima procurou a Delegacia e registrou uma ocorrência versando sobre o furto de duas bicicletas do quintal de sua residência. Posteriormente, ela própria passou a informação de que uma de suas bicicletas estava na loja do Seu Pedro, localizada na Rua Diabase. O depoente, o investigador Wisley e a vítima foram juntos ao local, estando a bicicleta lá. A princípio, o acusado contou que comprou tal bem de um desconhecido, mas, depois, disse que foi na “feira do rolo”. A bicicleta foi apreendida e o acusado foi preso em flagrante, se não se engana. O bem foi restituído à vítima. O acusado não revelou a identidade do vendedor, “porque, certamente, é a pessoa que furtou a bicicleta”. Não se recorda se o acusado possuía algum documento que comprovasse tal compra e venda, mas acredita que não, pois, geralmente, compram na rua. Pessoal que usa droga vai lá vender as coisas para ele, porque ele tem uma loja de produtos usados ali. Geralmente, ele compra as coisas sem nota, sem nada. O depoente já havia investigado outro problema da mesma natureza na loja do acusado, também uma receptação. Ele é conhecido por essa prática de comercializar materiais usados, comprando de qualquer indivíduo por um preço bem barato e revendendo. Aí acaba por comprar materiais furtados também. O depoente teve contato com a vítima, ela mesma auxiliou na investigação, tendo feito o B.O. de furto e, depois, indicado onde estava localizada a bicicleta, o que descobriu por meios próprios. A vítima reconheceu prontamente a bicicleta. Sobre o furto, o depoente não se recorda dos detalhes informados na ocorrência, mas acredita que funcionários da SABESP estavam trabalhando no local e acabaram esquecendo o portão aberto, facilitando o trabalho do “ladrão”. Não se recorda se a bicicleta estava exposta à venda, ela foi localizada no fundo. Acredita que estava, pois a própria vítima já havia reconhecido a bicicleta na loja. Não tem certeza se a bicicleta estava nos fundos ou na frente da residência. Não conhecia a vítima.

Na Delegacia de Polícia, Pedro Marcelino, em relação aos fatos, disse que apresentaria sua versão somente à Autoridade Judiciária (fl. 09).

Interrogado em Juízo, o acusado Pedro Marcelino disse que comprou a referida bicicleta de uma senhora que mora na Rua Avaí, não sabendo o número da casa. Depois, algumas pessoas foram lá comprar e falou que tinha uma bicicleta lá no fundo, se quisessem ver. Ela foi lá ver, mas não falou que a bicicleta era dela, se tivesse falado, o interrogando teria entregado para ela. Tinha comprado a bicicleta naquele dia, de uma senhora que mora na Rua Avaí, lá na “feira do rolo”, mas não sabe quem é (...). Comprou de um senhor que não conhecia. Ele disse que a bicicleta era de sua filha, mas que estava precisando de dinheiro, tendo o interrogando a comprado, mas sem saber que era “roubada”. Pagou R\$ 80,00 e deu, também, a “cabeça” de uma máquina de costura, pelo que se recorda. Não recebeu recibo ou nota, pois, na “feira do rolo”, ninguém tem isso. Não desconfiou da origem da bicicleta, comprou porque a neta precisava de uma bicicleta para ir para a escola. Quando chegou esse homem com a bicicleta, acabou comprando, mas não sabia. Perguntou se era “roubada” e ele disse que não, que era da filha dele, que podia comprar. Disse que estava precisando de dinheiro. Até levou uma máquina de costura. A neta do interrogando estava precisando, então comprou. Mas, se soubesse que era roubada, não tinha comprado. Comprou a bicicleta para a neta usar, mas, como ela é gorda, foi dar uma volta e caiu, aí não quis mais. Assim, como a bicicleta ficou uns dois meses lá parada, o interrogando a colocou para vender. Se arrepende bastante de ter

feito tal negócio na “feira do rolo”, pois “vir no fórum com oitenta e dois anos, é triste”. Pede perdão para a vítima, se soubesse que a bicicleta era roubada, não teria comprado. Não tem nada contra os Policiais ouvidos em Juízo, eles têm razão e estão fazendo seu serviço. Trabalha comprando e vendendo coisas em sua residência, coisas que compra “lá na feira”. Eles mesmos falam que não é coisa roubada, mas, agora, tem medo de “cair” outra vez.

Do que foi colhido e exposto, destaco e analiso o mais importante.

A origem ilícita da bicicleta encontrada em poder do acusado é inconteste.

A vítima contou que, em meados de abril, precisou sair e deixar o portão de casa aberto por causa de um trabalho da SABESP e, quando retornou para casa, duas bicicletas haviam sumido: uma azul e uma lilás. Seu namorado na época, Antônio, foi até a “feira do rolo” ver se descobria alguma informação, sendo que um vendedor da feira afirmou que tinha uma bicicleta para venda em sua loja, na Rua Diabase. Eles foram até o local e Marlene reconheceu a bicicleta. Foi feita uma denúncia à Polícia Civil e, depois, a vítima voltou ao local com os Investigadores, reavendo o bem. O dono da loja foi preso.

Os Policiais confirmaram a prévia ocorrência do furto da bicicleta, a informação recebida da vítima de que seu bem estaria à venda na Rua Diabase e a ida até o local. Também confirmaram que a bicicleta foi encontrada em poder do acusado e que ele não tinha comprovação de tê-la adquirido por meios legais.

Já o acusado estava confuso em Juízo. Primeiro, ele disse que comprou a bicicleta de uma mulher que mora na Rua Avaí. Depois, falou que comprou de um homem, na “feira do rolo”, para que a neta usasse para ir à escola. Como a menina não usava e o bem estava parado fazia dois meses, resolveu vender.

Mesmo que de maneira indireta, Pedro confessou que a bicicleta da vítima estava à venda em seu estabelecimento.

Para reforçar isso, Antônio, namorado de Marlene na época, foi até a “feira do rolo” onde fez contato com Pedro, o qual lhe ofereceu o bem.

O fato de o objeto estar no fundo da loja indica a ciência do acusado a respeito da origem ilícita do bem e, mais ainda, de onde ele teria vindo, já que a casa da vítima fica a apenas 200m de distância. Assim, ele não poderia exibir a bicicleta naquele local.

Além disso, o acusado atua no meio há muitos anos e, certamente, sabe o valor de mercado de uma bicicleta para adultos, com 18 marchas. A menos que ela estivesse em péssimo estado, não custaria apenas R\$ 80,00 (oitenta reais); tanto que ela foi avaliada em quase R\$ 500,0 (quinhentos reais), conforme fl. 47.

Necessário destacar que Pedro alegou que o rapaz lhe vendeu a bicicleta porque estava precisando de dinheiro, mas levou uma peça de uma máquina de costura como parte do pagamento.

Por oportuno, ressalto que, segundo a jurisprudência, no crime de receptação, quando a res furtiva é encontrada na posse do agente, há a presunção do conhecimento da ilicitude, obrigando uma justificativa coerente.

Nesse sentido: “A jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJ-SP, Apelação 0088214-36.8.2007.26.0050, 8ª Câmara

de Direito Criminal, relator desembargador Sérgio Coelho, julgamento em 8 de março de 2012); e “Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Assim e estando a materialidade e a autoria bem delineadas; e o dolo do agente comprovado, o decreto condenatório torna-se de rigor, conforme a denúncia.

Passo, por consequência, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (pena-base fixada com 1/5 de acréscimo ao mínimo legal em razão das condenações definitivas nos Autos 523-31.2014 e 11313-50.2009, ambos desta Vara - fls. 126/130). Na segunda fase, verificada a agravante genérica da reincidência decorrente da condenação nos Autos 7829-51.2014 desta Vara, elevo a reprimenda em mais 1/6 (um sexto), alcançando 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa. Sem atenuante genérica para consideração. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena para aplicação.

Hei de fixar o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

O acusado possui condenações definitivas e é reincidente em crime doloso. Assim, não faz jus a penas alternativas e ao sursis. De outro lado, ele tem mais de 80 anos e, portanto, de forma excepcionalíssima, por questões humanitárias, iniciará o cumprimento da pena no regime mais brando, sob as condições legais.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos Autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar PEDRO MARCELINO, já qualificado, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo legal, por infração ao artigo 180, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal.

Fixo o regime prisional aberto, sob as condições legais, para início de cumprimento da pena.

Ainda, caberá, ao acusado, o pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõe o artigo 4.º, parágrafo 9.º, alínea “a”, da Lei Estadual N.º 11.608/2003 e o artigo 804 do Código de Processo Penal, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

Apelo em liberdade, condição na qual o acusado responde a este processo.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento, observando-se o Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a tratar do tema.

À Defensora nomeada (fl. 84), arbitro os honorários no teto estabelecido para a espécie. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão, que deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 09 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA